

DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (CNJ / COMUNICA PJE)

Processo (NPU): 50809995820258240930

ID Comunicacao: 636699171

Data Disponibilizacao: 2026-06-11

Tribunal: TJSC - Vara Estadual de Direito Bancário

<html>

<head>

<meta>

<style></style>

</head>

<body>

<article>

<header>

<div></div>

</header>

<section>BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Nº 5080999-58.2025.8.24.0930/SC</section>

<section><table><tr><td>EXEQUENTE</td><td>: COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL LITORAL</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: SANDRO DE OLIVEIRA SOUZA ULIANO (OAB SC033410)</td></tr></table></section>

<section>

<p align="center">DESPACHO/DECISÃO</p>

</section>

<section>

<p>1. Trata-se de ação de busca e apreensão na qual, não encontrado o bem alienado fiduciariamente, requereu a parte autora a sua conversão em ação de execução por quantia certa.</p>

<p>A respeito do tema, colhe-se da jurisprudência:</p>

<p>AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR DEFERIDA ANTE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM APESAR DE REITERADAS DILIGÊNCIAS PARA APREENDER O VEÍCULO INTIMAÇÃO DA PARTE E DO

PATRONO PARA PROSSEGUIR COM O FEITO PLEITO DE CONVERSÃO EM AÇÃO EXPROPRIATÓRIA POSSIBILIDADE "DECISUM" MODIFICADO RECURSO PROVIDO. Frustrada a localização de bem alienado fiduciariamente, possível ao credor a conversão da busca e apreensão em ação de execução por quantia certa, na forma do artigo 5º do Decreto-Lei 911/1969 e do Enunciado n. IX do Grupo de Câmaras de Direito Comercial, a fim de garantir a satisfação de seu crédito. TJSC - Agravo de Instrumento n. 2014.076847-3, de Itajaí. Relator: Des. Robson Luz Varella, julgado em 30.06.2015</p>

<p>Assim, com fundamento no art. 4º do Decreto-lei n. 911/69, defiro a conversão da lide proposta para ação de execução</p>

<p><u>Promova-se o levantamento de eventuais restrições inseridas, via Renajud, no veículo até então objeto de busca e apreensão.</u></p>

<p>À DTR para que proceda ` alteração da classe processual.</p>

<p>2. Nos termos do art. 829 do Côdigo de Processo Civil, determino a citação da parte devedora a fim de que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida. </p>

<p>Não efetivado o pagamento, deverá o Oficial de Justiça proceder de imediato ` penhora de tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios (CPC, art. 829, § 1º) e ` sua avaliação, lavrando o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado (CPC, art. 829, § 1º). Em tal caso, deverá ser observada a ordem de bens enumerada no art. 835 do Côdigo de Processo Civil/2015, bem como eventuais indicações realizadas pelo exequente (CPC, art. 829, §2º).</p>

<p>Recaindo a penhora em bens im&ocute;veis: a) deverá ser intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de bens (CPC, art. 842); b) deverá ser realizada por termo nos autos independentemente de onde se localizem, quando apresentada certidão da respectiva matrícula (CPC, art. 845, §1º); c) caberá ao exequente, sem prejuízo da imediata intimação do executado (CPC, art. 841), providenciar, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, a respectiva averbação no registro competente, mediante a apresentação de côpia do auto ou do termo, independentemente de mandado judicial (CPC, art. 844).</p>

<p>Não encontrando o devedor, caberá ao Oficial de Justiça proceder na forma do artigo 830 do Côdigo de Processo Civil, arretando-lhe tantos bens quantos bastem para garantia da execução. No caso de não encontrar quaisquer bens penhoráveis, deverá o Oficial de Justiça descrever na certidão os que guarnecem a residência ou o estabelecimento do devedor (CPC, art. 836, § 1º). Segundo o que determina o artigo 827 do Côdigo de Processo Civil, fixo de plano os honorários advocatícios a serem pagos pelo executado em quantia correspondente a 10% (dez por cento) do valor da dívida executada.</p>

<p>No caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º).</p>

<p>Expeça-se o mandado de citação, fazendo-se constar que:</p>

<p>a) o executado poderá opor-se ` execução por meio de embargos independentemente de penhora, dep&ocute;sito ou caução, desde que os ofereça no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, arts. 914 e 915). Tais embargos, contudo, não terão efeito suspensivo, salvo se demonstradas as hip&ocute;teses previstas no § 1º do art. 919, do Côdigo de Processo Civil;</p>

<p>b) no prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o dep&ocute;sito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários de advogado, poderá o executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (CPC, art. 916);</p>

<p>c) será considerado ato atentat&ocute;rio ` dignidade da justiça a não indicação de quais são e onde se encontram os bens sujeitos ` penhora e seus respectivos

valores, bem como a não exibição de prova de sua propriedade, incidindo o devedor em multa de até 20% (vinte por cento) do valor atualizado do débito em execução, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material, multa essa que reverterá em proveito do credor, exigível na própria execução (CPC, art. 774, inciso V e parágrafo único).

<p>Deverá o credor, independentemente de intimação específica, comprovar o recolhimento das custas complementares e/ou diligências do Oficial de Justiça, caso não o tenha feito, no prazo de 10 (dez) dias.</p>

<p>Comprovado o recolhimento, cumpra-se integralmente a presente decisão.</p></section>

<section>
</section>

<section>
<div></div>
</section>

<footer>

</footer></article></body></html>